

القانون العام للتربية والتعليم
قانون رقم (45) لسنة 1992 م
بشأن القانون العام للتربية والتعليم

باسم الشعب
رئيس مجلس الرئاسة
بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وعلى دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة أصدرنا القانون الآتي نصه:

الباب الأول
التسمية والتعاريف

مادة : (1)
يسمى هذا القانون (القانون العام للتربية والتعليم).

مادة : (2)
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية، أينما وجدت في هذا القانون، المعاني المبينة قرين آل منها ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك :الوزارة المختصة. الوزير المختص. المجلس الوطني للتعليم. رئيس المجلس رئيس المجلس الوطني للتعليم. التربية قبل المدرسة مدرسة رياض الأطفال. التربية المدرسية وتشمل جميع مدارس ما قبل التعليم الجامعي والعالي، وتضم: المدرسة الأساسية الموحدة. المدرسة الثانوية الموحدة. التربية الخاصة أنواع التعليم الذي يقدم لسبب خاص ويضم: مدارس المعوقين والمتخلفين عقليا. مدارس الموهوبين والمتفوقين. التعليم غير النظامي ويشمل جميع أنواع التعليم الذي يتم خارج النظام المدرسي ويركز بدرجة كبيرة على المهارات المهنية والحرفية. التعليم العالي ويشمل جميع أنواع التعليم المدرسي الذي يشترط الحصول على شهادة الثانوية العامة ويؤهل للحصول على شهادة عالية. التعليم الجامعي ويشمل جميع أنواع التعليم العالي الذي يتم في الكليات الجامعية. المعلم آل شخص يقوم بالتعليم كمهنة له، ويستحق كامل حقوق المهنة ماليا وأدبيا بغض النظر عن نوع التعليم أو مستواه الذي يعمل في إطاره سواء كان تعليماً دراسياً أو تعليمياً يتم خارج النظام المدرسي. المدرسة التعليمية آل مكان أو مبنى تمارس فيه أعمال التعليم أو التدريب بصفة مستمرة.

الباب الثاني
الأسس و المبادي العامة والأهداف

مادة: (3)
التربية وأهدافها، في الجمهورية اليمنية، من عقيدة الشعب الإسلامية ودستور البلاد ومن تراثها العربي والإسلامي؛ ومن أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر ومن رصيد الحركة الوطنية اليمنية وتجربتها؛ ومن خصائص المتعلم وحاجة

المجتمع وتتكون الأسس والمبادئ العامة مما يأتي: الإيمان بالله و وحدانيته الذي خلق الكون وسخره للإنسان وفق سنن إلهية دقيقة وثابتة. الإيمان بالإسلام عقيدة وشريعة ونظاماً شاملاً؛ ينظم شؤون الحياة ويكرم الإنسان ويحترم عقله ودوره؛ ويتوافق مع فطرته ؛ ويدعو إلى العلم والخلق والإبداع والقرآن والسنة النبوية الصحيحة يمثلان المنبع الروحي، والمرجع التشريعي الأول؛ وهما المصدران الأساسيان للنظرية التربوية بكل عناصرها. الإيمان والالتزام بالمثل العليا العربية والإسلامية والإنسانية القائمة على مكارم الأخلاق و احترام حقوق الإنسان وحرياته وكرامته. اعتبار مصادر المعرفة المتعددة والعلم وحدة واحدة في منطلقاتها وغاياتها. اليمن وحدة لا تتجزأ؛ وهي دولة عربية نظامها جمهوري ديمقراطي، وحب الوطن والاعتزاز به والاستعداد لخدمته وحمايته والدفاع عن العقيدة والوطن واجب أيمني، ولليمن تراثها الحضاري الذي يؤهلها لبنا حضارة حديثة تسهم في بناء الحضارة البشرية. الاعتزاز بالانتماء للأمة العربية تاريخاً؛ ولغة ؛ وثقافة؛ وقيماً أخلاقية علياً؛ والاستفادة من تراثها؛ وإبراز دورها الحضاري وسماتها وخصائصها الإسلامية والإنسانية. اللغة العربية عماد الثقافة العربية والإسلامية والهوية القومية، وهي أهم أسس الوحدة العربية، تتميز بقدرتها المتجددة مع تطور الحياة وبسعتها ودقتها في التعبير عن الأفكار والمشاعر والمعارف. الانتماء إلى الأمة الإسلامية، واجب شرعي يربط بين جميع المسلمين عقيدة، وتاريخاً، وثقافة، ومصالح الانفتاح الواعي على الثقافات والحضارات العالمية جزء من السياسة التعليمية، يجسد التطلعات النبيلة للشعب اليمني، بما يحقق الحرية والعدالة، والمساواة، والسلام، والتواصل، والتعارف، والتفاهم بين الشعوب. التربية الشاملة والمتكاملة والمتوازنة للإنسان اليمني هي أهم مقومات التنمية الشاملة للمجتمع والدولة ، وتنمية روح الدفاع عن العقيدة والوطن والأمة العربية والإسلامية، وبناء القوة بجميع أشكالها أساس له الأولوية في تكون شخصية المتعلم، بما يحقق الحصانة للفرد والمجتمع والدولة والأرض، من الاستلاب بكل أشكاله. التعليم مهنة ورسالة، والمعلم حجر الزاوية في إصلاح وتطوير التعليم، ويعمل النظام التربوي والتعليمي على تأكيد الرابطة العضوية بين النظرية، والتطبيق، ويعتبر التعليم والتثقيف الذاتي أداة للتعليم المستمر، وتكنولوجيا المعلومات مدخلاً أساسياً لتحقيق الأهداف التربوية والعلمية. اعتبار التعرف على حاجات المتعلمين وإشباعها ، واكتشاف ميولهم وقدراتهم ورعايتها وتوجيهها عاملاً أساسياً في تحسين عملية التعليم والتعلم. البحث العلمي، والدراسات العليا، مصادر متطورة للتقدم العلمي والمعرفي، وحل مشاكل المجتمع، ورفع مستوى التعليم، الأمر الذي يستلزم العناية المستمرة بالبحث العلمي وتطويره. - النظام التربوي والتعليمي نظام متكامل ومتوازن، يلبي احتياجات المجتمع، وخطط التنمية من القوى البشرية، وإثراء المعلومات والقدرات الذهنية والنفسية للدارسين، بما يمكنهم من مواجهة الحياة بوعي واستنارة، الأمر الذي يتطلب التخطيط العلمي المستمر في جميع المراحل التعليمية، وتنويع المؤسسات التعليمية المتخصصة القادرة على مواكبة التطور المستمر بما يتفق مع متطلبات العصر ثقافياً وتكنولوجياً وبما ينسجم مع الذاتية الثقافية للمجتمع.

مادة : (4)

يخضع النظام التربوي والتعليمي في الجمهورية لأحكام هذا القانون وتتحمل وزارة التربية والتعليم مسؤولية المراحل دون التعليم العالي، بما في ذلك التعليم التقني بعد التعليم الأساسي، أما تتحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية التعليم التقني العالي والبحث العلمي وتتحمل وزارة العمل والتدريب المهني مسؤولية التدريب المهني.

مادة : (5) يجوز للوزارات ذات الطابع الاختصاصي إنشاء معاهد تعليمية أو مراكز تدريب تخصصية نوعية وفقاً لاحتياجاتها وبقرار من مجلس الوزراء وتشرف عليها فنياً وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو وزارة العمل والتدريب المهني حسب اختصاص آل منها وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا القانون.

مادة : (6)

تشمل: أ - اعتبار التعليم إلى جانب كونه استثمارا بشريا تنمويا بعيد المدى، فهو حق إنساني مشروع تكفله الدولة وتيسره لجميع أبناء الشعب. ب - حرية البحث العلمي والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية مكفولة بما لا يتعارض مع مبادئ وأهداف هذا القانون.

مادة : (7)

تتشأ مدارس في الجمهورية كافية ومستوفية للشروط التربوية لكل المراحل الدراسية وتعتبر المدارس كافية باستيعابها لكل الطلاب على أن تُجهز بالمكتبات وآل المستلزمات العلمية.

مادة : (8)

التعليم مجاني في آل مراحل تكفله الدولة وتحقق الدولة هذا المبدأ تدريجا وفق خطة يقرها مجلس الوزراء.

مادة : (9)

تعمل الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في التعليم ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تقف عائقا أمام بعض الأسر للاستفادة من حق أبنائهم في التعليم.

مادة : (10)

تعتني الدولة بالرعاية الصحية المدرسية في مختلف المراحل.

مادة: (11)

يشكل مجلس وطني للتعليم برئاسة رئيس الوزراء ويحدد القرار الذي يصدره مجلس الرئاسة عضوية وصلاحيات المجلس وهيكله.

مادة : (12)

تؤسس مجالس استشارية للوزارات المعنية وتنظم اللائحة عدد الأعضاء وطريقة عملهم.

مادة : (13)

تتم عملية تحديث التعليم الثانوي العام والتخصصي، ونظمه وامتحاناته بتنسيق وجهود مشتركة لوزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتدريب المهني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة ويتولى المجلس الوطني تحديد أشكال وأساليب ذلك التنسيق.

مادة : (14)

ترتكز السياسة التعليمية على المعايير العلمية في التخطيط وفي وضع المناهج والتقويم والمتابعة والربط في التعليم قبل التخصصي بين المعارف النظرية والمهارات الفنية وعلى تحقيق التوازن في النظام التعليمي والمعدل في توزيع الخدمات والإمكانات التعليمية بين المحافظات والمناطق وعلى اللامركزية في الإدارة التعليمية.

مادة : (15)

يهدف نظام التعليم إلى تحقيق تربية شاملة متجددة تسهم في تنمية الجوانب الروحية والخلقية والذهنية والجسمية لتكوين المواطن السوي المتكامل الشخصية وإكسابه القدرة على ما يلي: أ - الإسهام في خلق المجتمع المتعلم المنتج وفي صنع التقدم الثقافي والتطور الاجتماعي والاقتصادي الشامل للإنسان والوطن. ب - تعميق مشاعر التقديس والإجلال والاحتراف بالقران الكريم وتعزيز أهمية الشعائر الإسلامية وتعظيمها والالتزام بأدائها وتأكيد مبدأ مسؤولية الإنسان الفردية والمباشرة عن نفسه وأفعاله وضرورة احترامه لحقوق الآخرين. ج - تأصيل وتشجيع مجالات البحوث والدراسات وتطوير مؤسستها. د - أن يكون المعلم قدوة حسنة وأن يتم تعميق اتجاهات التفكير العلمي المنهجي لديه. هـ - تأكيد وترسيخ قناعة المتعلمين بضرورة مواجهة أشكال التحديات والتأمر على اليمن والأمة العربية والإسلامية، وضرورة محاربة الاستعمار بكافة إشكاله والتصدي للتأمر الصهيوني وتحرير فلسطين وكافة الأراضي العربية المحتلة باعتبار ذلك القضية الجوهرية للأمة العربية والإسلامية.

الباب الثالث

الفصل الأول: مراحل التعليم

مادة : (16)

تشمل مراحل التعليم النظامي ما يلي: أ - ما قبل التعليم الأساسي. ب - التعليم الأساسي الموحد. ج - التعليم التقني بعد المرحلة الأساسية. د - التعليم الثانوي العام. هـ - التعليم والتدريب المهني. أما يشمل النظام التعليمي العالي ما يلي: أ - المستوى التقني. ب - معاهد معلمين. ج - المستوى الجامعي.

مادة (17)

أ - مراحل ما قبل التعليم الأساسي هي الحضانة ورياض الأطفال ويقبل الأطفال فيها من سن الثالثة حتى سن السادسة من العمر. ب - تهدف رياض الأطفال إلى تعويد الطفل على حب العلم، وتأهيله للمراحل التالية من التعليم، وغرس القيم السامية والعادات الحسنة والإيجابية، وتربيته ليكون سليماً من الناحية الصحية، واجتماعياً محباً للتعاون مع الأطفال الآخرين.

مادة : (18)

التعليم الأساسي تعليم عام موحد لجميع التلاميذ في الجمهورية ومدته (9) سنوات وهو إلزامي، ويقبل فيه التلاميذ من سن السادسة ويتم فيه اكتشاف الاتجاهات والميول لدى التلاميذ وتطوير قدراتهم الذاتية ويسعى التعليم في هذه المرحلة إلى تحقيق الأهداف التالية: أ - المعرفة الواعية بالمبادئ والشعائر والأحكام الإسلامية وتمثل قيمتها في التعامل والسلوك، وإجادة اللغة العربية، ومعرفة الحقائق الأساسية والوقائع التاريخية المتعلقة بتاريخ وحضارة الشعب اليمني أجزاء من تاريخ الحضارة العربية والإسلامية وتاريخ الإنسان بوجه عام. ب - حب الوطن والاعتزاز به وحب الأسرة والمجتمع والاستعداد الكامل لتحمل المسؤوليات المترتبة على التلميذ تجاه وطنه وأسرته والمجتمع. ج - التعرف والإدراك لحقائق البيئة الطبيعية والجغرافية لليمن والوطن العربي الكبير والعالم. د - معرفة المهارات الأساسية للغة الأجنبية التي يدرسها التلميذ. هـ - معرفة وإتقان التعامل مع الأنظمة العديدة والعمليات الرياضية الأساسية والأشكال الهندسية والقدرة على استيعاب الحقائق والمعلومات العلمية أسسها التجريبية واستخدامها في تفسير الظواهر الطبيعية

وامتلاك القدرة على أداء بعض المهارات الحرفية واحترام العمل اليدوي. و - الحرص على سلامة البيئة ونظافتها وجمالها وحماية الموارد الطبيعية والتذوق للفنون المختلفة والوعي بمبدي أهمية اللياقة البدنية والصحية والعناية بممارسة النشاطات الأدبية والفكرية والفنية والبدنية.

مادة : (19)

التعليم الثانوي العام يتيح للتلاميذ الذين حصلوا على شهادة المرحلة الأساسية الموحدة متابعة تنمية معارفهم ومهاراتهم العلمية والأدبية وتستغرق مرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي ثلاث سنوات.

مادة : (20)

التعليم الثانوي التخصصي يتيح للتلاميذ الذين حصلوا على شهادة المرحلة الأساسية الموحدة متابعة تنمية معارفهم العلمية والتخصصية وتستغرق الثانوية التخصصية ثلاث سنوات يستطيع التلاميذ بعد تخرجهم منها أما الدخول إلى سوق العمل مباشرة أو مباشرة تعليمهم الذاتي، ويفتح أمامهم مجالات عديدة للاختيار في ضوء قدراتهم واستعدادهم وميولهم وفي ضوء التوجيه التربوي لهذه الاختيارات.

مادة : (21)

يهدف التعليم الثانوي إلى اكتساب التلاميذ القدرات التالية: أ - فهم العقيدة الإسلامية وأحكامها وقيمتها والتعامل والسلوك بموجبها، والتزود بقدر كاف من المعلومات عن الثقافة والحضارة العربية والإسلامية. ب - إجادة اللغة العربية كتابة ونطقا واستخدامها في توسيع ثقافته الأدبية والعلمية والتعبير عن أفكاره بوضوح مع مراعات مقومات البناء اللغوي الصحيح وكذلك إجادة قراءة وكتابة لغة أجنبية واحدة على الأقل. ج - الوعي بقضايا شعبه ووطنه اليمني وأمتة العربية والإسلامية وضرورة العمل من أجل التقدم السياسي والاجتماعي والثقافي في الوطن اليمني وأداء واجباته والتمسك بحقوقه والدفاع عن حقوق الآخرين والعمل بروح التعاون والفريق الواحد الواعي بأسس الديمقراطية وممارستها والوعي بقضايا أمتة ومشكلاتها وفهم القضايا والمشكلات الدولية مع أهمية السلام العالمي والتفاهم والتعاون بين الشعوب. د - اكتساب المهارات العقلية واليدوية الأساسية للمهن الفنية الحديثة واستقصاء مصادر المعلومات ومعرفة عمليات جمعها والاستفادة منها واستيعاب الحقائق العلمية المتجددة مع تطبيقاتها وفهم استخدام العلاقات والمفاهيم الرياضية وتنمية وتطوير نفسه بالتعليم الذاتي المستمر. هـ - فهم وتطبيق القواعد الصحية والحرص على نظافة البيئة وحمايتها وحسن استثمار الوقت وممارسة الهوايات المختلفة المفيدة وتطويرها.

مادة : (22)

التعليم والتدريب المهني مرحلة وسيطة تستقطب الحاصلين على شهادة إكمال مرحلة التعليم الأساسي وما في مستواها وتهدف إلى تعليم المهارات اليدوية الأساسية للمهن الفنية الحديثة بغرض تمكين المتخرج من تعليم أية مهنة فنية حديثة في موقع العمل، وتحدد لائحة خاصة يصدرها المجلس الوطني للتعليم المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون نظام التعليم ومدته ونوع الشهادة التي يحصل عليها المتعلم والمتدرب عند إنهاء هذه المرحلة.

مادة : (23) التعليم التقني يلتحق به: أ _ الحاصلون على شهادة المرحلة الأساسية الموحدة ومدة الدراسة فيه خمس سنوات. ب _ الحاصلون على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي ومدة الدراسة فيه من سنتين إلى ثلاث سنوات. ويتم

ذلك بعد استيفاء شروط القبول في المعاهد التقنية المختصة وذلك للتخصص التقني الذي يهدف إلى إعداد الأطراف الفنية المؤهلة للقيام بالتطبيقات العلمية لنتائج التطورات العلمية والتكنولوجية ويتبع وزارتي التربية والتعليم (لما بعد التعليم الأساسي الموحد والتعليم العالي والبحث العلمي لما بعد الثانوية العامة).

مادة : (24)

تشمل مناهج التعليم التقني على قدر من الإنسانيات والعلوم الاجتماعية والطبيعية ومنهجيات التطبيق التقني وتحدد اللائحة نظام التعليم ومنهجية ونوع الشهادة.

مادة : (25)

يتوحد تدريجاً تأهيل وإعداد المعلمين في المرحلتين الأساسية والثانوية ويتطور إلى المستوى الجامعي تدريجاً مؤسسات إعداد المعلمين الحالية وفق خطة زمنية تضعها وزارة التربية والتعليم ويقرها مجلس الوزراء وذلك لمواجهة التحديات الحالية في إعداد المعلمين وخاصة في المجالات الآتية: أ _ توفير الإعداد الكافية من المعلمين لتعويض العجز التراكمي ومواجهة الحاجات الجديدة من المعلمين التي توجهه الزيادة المتدفقة في الطلب على التعليم في مراحل مختلفة. ب _ تعويض العجز النوعي في المعلمين برفع كفاية المعلمين العاملين تخصصياً ومهنياً عن طريق برامج التدريب، التنمية المهنية، وزيادة ورفع مستويات التحصيل والتخصص العلمي والتربوي وإتاحة الفرص المتنوعة للإيفاد والحصول على دورات متقدمة. ج _ تأهيل المعلمين الذين يمارسون المهنة بدون أن يتوفر لديهم المستوى العلمي والمهني الضروري لممارسة المهنة. د _ تحسين وتطوير عمليات الإعداد ومستوياته ومؤسساته الموجودة، وفق خطة زمنية يقرها مجلس الوزراء.

مادة : (26)

مرحلة التعليم الجامعي هي المرحلة التي يلتحق بها الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو التخصصية، أو الدبلوم التقني المتوسط بتفوق لمتابعة دراستهم التخصصية النظرية والتطبيقية ويحصلون في نهاياتها على الشهادة الجامعية وفقاً لنظم الجامعة.

مادة : (27)

يهدف التعليم الجامعي إلى تحقيق التوازن في مجال الأطر المؤهلة بين الطلب الاجتماعي وحاجات التنمية وبشكل يمكن تلك الأطر من استيعاب التطورات العلمية والتقنية ومتابعة نتائج البحوث والإسهام في تطويرها وتكيفها لحاجات المجتمع.

مادة : (28)

تنشئ الدولة المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة لتعليم المعوقين ورعايتهم وتوفير لهم التعليم الأساسي الذي يتلاءم مع آل حالة من حالات الإعاقة لغرض تمكين المتعلم في التكيف مع المجتمع والإسهام في مجال نشاطاته وتنظم اللائحة نظام التعليم ومناهجه ووسائله.

مادة : (29) التعليم غير النظامي تنشئه وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتدريب المهني بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير فرص التعليم لإعداد كبيرة من الصغار والكبار من المواطنين الذين لم ينالوا حصتهم من التعليم النظامي أو تسربوا منه.

مادة : (30)

تولي وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة ومع المحافظات طبق خطة مدروسة ، عناية خاصة لمدارس تعليم القرآن الكريم وتطويرها وتحمل كافة متطلبات ومستلزمات التدريس والإدارة لهذه المدارس.

مادة : (31)

مع مراعاة أحكام المواد (3) ، (16) ، (18) من هذا القانون تدمج جميع المدارس التالية في مرحلة أساسية واحدة تسمى (مرحلة التعليم الأساسي الموحد) ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون. المدرسة الابتدائية. المدرسة الإعدادية. المدرسة الموحدة. المعاهد العلمية الابتدائية والإعدادية. مدارس البدو الرحل الابتدائية والإعدادية. أية مدارس ابتدائية أو إعدادية أخرى أو ما في حكمها سواء كانت تابعة للدولة أو للقطاع الخاص.

مادة : (32)

مع مراعاة ما ورد في المادة (18) من هذا القانون تولي وزارة التربية والتعليم اهتماماً خاصاً يجعل من الأمور الإلزامية لكل تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي الموحد إتقان قراءة القرآن الكريم وتجويده املا، وحفظ عدد من سوره وآياته وفهمها وإجادة الخط العربي كتابة وإملاء، والإلمام بأهم قواعد اللغة العربية فهما وتطبيقا.

مادة : (33)

مع مراعاة أحكام المادتين (3) ، (16) من هذا القانون تحل مرحلة التعليم الثانوي العام والتخصصي محل: المدارس الثانوية نظام ثلاث سنوات. المدارس الثانوية نظام أربع سنوات. المعاهد العلمية الثانوية. مدارس البدو الرحل الثانوية. أية مدارس أو معاهد أخرى أو ما في حكمها.

مادة : (34)

تختار الادارات الفنية المختصة في وزارة التربية والتعليم من المقررات الدراسية المعتمدة حالياً في المدارس والمعاهد، الكتاب المدرسي الأصلح والأنسب مع قدرات الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي الموحد ومرحلة التعليم الثانوي العام إلى أن يتم وضع وإقرار منهج مدرسي موحد ومعتمد لكل من المرحلتين.

مادة(35)

أ -يصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة بناء على اقتراح الوزراء المختصين بتشكيل لجان تتكون من علماء في الشريعة، وعلماء وكوادر علمية وفنية متخصصة في كافة مواد التعليم المقررة النظرية منها والتطبيقية لوضع المناهج الدراسية لمختلف المراحل التعليمية المذكورة في هذا القانون على أن يتم تقييمها وتحديثها في فترات لا تزيد عن ثلاث سنوات كقاعدة ثابتة. ب -تولى وزارة التربية والتعليم عناية خاصة بدراسة المناهج الحالية: -الابتدائي والإعدادي. - المدرسة الموحدة. -الابتدائي والإعدادي في المعاهد العلمية. واستخلاص المناهج الكفيلة بتلبية احتياجات التلاميذ في

مراحل التعليم الأساسي الموحد من المعارف والعلوم الدينية والثقافية والأدبي والعلمية بما يستجيب للأسس والمبادئ والأهداف العامة لهذا القانون ومتطلبات مواصلة الدراسة في مراحل التعليم الثانوي بمختلف أنواعه: - عام - تخصصي - تقني - مهني

مادة : (36)

تضع وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، الأنظمة والقواعد والمناهج الخاصة بالمدارس والمعاهد الثانوية المتخصصة التابعة لها بما يحقق أهداف التنمية وحاجة المجتمع في إطار أسس ومبادئ وأهداف وأحكام هذا القانون.

مادة : (37)

تضع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي آل فيما يخصه خططا مدروسة بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لإنشاء معاهد وآليات متخصصة تسمى معاهد وآليات علوم الدين والشريعة في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات، بما في ذلك إنشاء جامعة إسلامية والتدرج بهذه المعاهد التابعة لوزارة التربية والتعليم من مرحلة الدراسة الثانوية إلى مرحلة الدراسات العليا في الكليات المتخصصة التابعة لوزارة التعليم العالي وذلك لتلبية حاجات المجتمع من علماء مؤهلين مجتهدين في مجالات القضاء والوعظ والإرشاد والتدريس، مراعية في إعدادها للمنهج الخاص بهذه المعاهد والكليات الثوابت الإسلامية السمحة، أصولاً وفروعاً الواردة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة ومراجع الفقه الإسلامي والكتب الإسلامية التي تعمق تلك الثوابت في النفوس والعقول متجنباً في ذلك المنهج آل ما يثير الخلاف ويمزق الوحدة ويتعارض مع إجماع فقهاء الأمة. وتضع الوزارتان آل فيما يخصها وبالتنسيق بينهما ومع الجهات ذات العلاقة الأنظمة واللوائح والمناهج الخاصة بتلك المعاهد والكليات. ويصدر بإنشاء هذه المعاهد والكليات قرارات جمهورية بناء على مصادقة مجلس الوزراء.

مادة : (38)

يحضر إنشاء مدارس أو معاهد أو جامعات ذات طابع يسئ إلى العقيدة الإسلامية وأهداف النضال الوطني والثورة اليمنية وثوابت الوحدة الوطنية.

الفصل الثاني

مهام وزارة التربية والتعليم

مادة : (39)

تتولى وزارة التربية والتعليم تنفيذ المهام المناطة بها في هذا القانون.

مادة : (40)

يساعد وزير التربية والتعليم في تنفيذ السياسة التربوية جهاز فني وإداري مقتدر يحدد هيكله وصلاحياته بلائحة وفقاً للقرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لعام 1991 م (الخاص بتنظيم مجلس الوزراء.

مادة : (41)

لتحقيق مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ، تعمل وزارة التربية والتعليم على تعزيز الصلاحيات القانونية للجهات التنفيذية في المحافظات.

مادة : (42)

تعمل الدولة ممثلة بوزارة التربية والتعليم على توفير الغذاء والمأوى والمواصلات أو أحدها لغير القادرين، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الاستحقاق.

مادة : (43)

توفر وزارة التربية والتعليم الوسائل الكفيلة بممارسة الأنشطة الصيفية للطلاب في المدارس.

مادة : (44)

تحدد الوزارة أسس واختيار القيادات التربوية بما يحقق اختيارهم من ذوي الكفاءة العلمية والتربوية والخلاقية.

مادة : (45)

توفر وزارة التربية والتعليم التجهيزات والكتب الدراسية والمكتبات والمعدات والمواد المختبرية والوسائل التعليمية المعينة، وغيرها من مستلزمات ومعدات التعليم حسب حاجة المناهج دون تمييز بين مدرسة وأخرى أو بين المحافظات.

مادة : (46)

تسعى وزارة التربية والتعليم لتحقيق الأهداف التالية: أ - التوحيد التدريجي لمصادر إعداد المعلم للمرحلتين الأساسية والثانوية لرفعها إلى المستوى الجامعي. ب - تحقيق الاكتفاء الذاتي من المعلمين اليمنيين المؤهلين في محافظات الجمهورية. ج - رفع كفاءة المعلمين العلمين تخصصياً ومهنياً وثقافياً عن طريق برامج التدريب المستمر في الداخل والخارج. د - رفع المستوى العلمي والمهني والثقافي للمعلمين اليمنيين غير المؤهلين. هـ - تطوير عملية الإعداد ومؤسساته الموجودة وفق خطة زمنية يقرها مجلس الوزراء.

مادة : (47)

تتخذ الجهات المعنية الإجراءات الكفيلة بإبراز المكانة الاجتماعية التي توليها الدولة والمجتمع للمعلم وتحدد حقوقه وواجباته.

مادة : (48)

ينشأ في وزارة التربية والتعليم جهاز يعني بالتوجيه الفني من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة التربوية العامة وتصدر لائحة تنظم إداراته واختصاصاته وسير عمله، على أن تتضمن بشكل خاص: أ - متابعة وتوجيه المعلمين وتقويم نشاطهم وقدراتهم. ب - مساعدة الوزير والأجهزة المختصة في تقويم العملية التربوية وأوجه التقارب أو التباعد في ذلك بين المحافظات وتقديم المقترحات والحلول للتطوير المستمر ورفع درجة التقارب. ج - رفع التقارير الدورية المتعلقة بالمناهج ومدى ملائمتها بغرض تطويرها المستمر.

مادة : (49)

تتطلب المناهج الدراسية والكتاب المدرسي في الجمهورية الأسس والأهداف العامة والخاصة الواردة في هذا القانون وتخضع للمراجعة الدورية بالتنسيق أو التحديث لتواكب التطورات العلمية والتكنولوجية وتتبع الجديد في نظرية التربية وعلم النفس التربوي.

مادة : (50)

تهدف أساليب وطرق التدريس إلى تنمية روح الإبداع والابتكار وحل المشكلات وحب الدراسة الذاتية لدى الطالب أما تتمي ملكة التفكير الحر والمستقل وتجنب التلقين والحفظ غير الهادف، وتحدد وزارة التربية والتعليم خطة زمنية للتعديلات الضرورية في المنهج الدراسي وبرامج إعداد المعلمين بما يتفق وهذه الأهداف.

مادة : (51)

تشجع المدارس على استخدام المادة الخام المحلية وصنع الأدوات المختبرية البسيطة والوسائل ، أما يحفز الطلبة على صناعتها.

مادة : (52)

يصدر رئيس الوزراء لائحة تحدد الخطة الدراسية والقواعد الأساسية للمناهج الدراسية والامتحانات، أما يصدر وزير التربية والتعليم الإرشادات والتوجيهات التفصيلية لإعداد وتنفيذ الامتحانات على أن لا يتعارض مع ما ورد في المادة (13) من تنسيق مع وزارة التعليم العالي والجامعي.

مادة : (53)

تضع الوزارة خطة طويلة المدى للبحوث التربوية داخل المؤسسات المتخصصة أو بالتعاون مع المتخصصين من خارجها لدراسة البحوث التطبيقية والتربوية وتحسين أساليب التدريس.

مادة : (54)

ترصد الدولة اعتمادات كافية لتغطية نفقات البحوث واعتبارها استثماراً تنموياً تربوياً له عائده الإيجابي على المدى البعيد ويقر المجلس الوطني للتربية لائحة خاصة لتمويل البحوث واتجاهاتها وشروطها والمكافآت للباحثين والمساعدين وتخضع لإقرار الجهات ذات الاختصاص.

الباب الرابع

التعليم العالي والبحث العلمي

مادة : (55)

تختص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوضع سياسات وخطط التعليم العالي والبحث العلمي ومتابعة تنفيذ ما يقر منها وهي الجهة المشرفة والمسؤولة عن الجامعات والمراكز وأجهزة البحوث والدراسات والتعليم العالي والابتعاث إلى الخارج وفق القوانين واللوائح المنظمة لها.

مادة : (56)

تتأط بوزارة التعلل العالل والبأ العلمل مسؤولة: أ -الإسهام فل تطوئر العملية التربولة والتعللولة وخاصة تطوئر مناهأ التعلل العالل. ب -إعداد الكوارر المتأصصة اللل الللبلها اللللملة فل المألمع اللملل وفق ألة علملة مدرولة وملائقة. أ -رسم سلاسة البأ العلمل فل الأمولولة وولع أطل البأول والإشراف على الللأها بعد إقرارها من قبل الأولة، وأأأ اللوالأ المأ الزمل للألة والأطاعات اللل لأطى بالأولة وأسالل الللل الللل ومصادر اللمول. أ -الإسهام فل نشر المعرفة والأافة وأل مؤسساتها فل أأمة المألمع. ه -أألأ وأأم اللألل والأرأة والأول والأولة العلملة ونشرها. و -رألة البأللن وأألأهم بما سلاأ على تطوئر البأ العلمل وربطة بأاللأال وأط اللللملة. ز -أألم الللألأال الفللة لمؤسسات الأولة عن أطرق الأولة ومراكز البأول العلملة. أ -ألنل الأراسال والبأول وأللأها على النأ اللل ينسأ مع أهأال السلاسة العامة للأولة فل أال البأ العلمل والأراسال. سلاأ وزلر التعلل العالل والبأ العلمل فل أألل الأهأال أهاز فلل وإأارل لأأأ أأله وهكله وأأصاصاته بالألة ولفا للقرار الأموللل بالقانون رقم (20) لعام 1991 م بشأن اللللمع لألأال.

مادة : (58)

الأولة مؤسسة علملة أأ إشراف وزارة التربة والأل العالل والبأ العلمل وهل مسألة فل أأ وظائفها العلملة والتربولة وأللأ موازنتها بموازنة وزارة التربة والأل العالل والبأ العلمل وللأولة اسألال مالل وإأارل فل الللأها لموازنتها.

مادة : (59)

اللللمع والألأال ومراكز البأ العلمل أو أأسلسها اللل بقانون، أما اللل إنشاء الكلللأ بقرار من لألأ الوزرال بعرض من الوزلر بعد إقرار لألأ الأولة.

مادة (60)

أ -الأللة الأكألملة وأللة البأ العلمل مكفولة وللأولة أرسها الأاص. ب -أأظر أوالأ الأمن أو الأفراأ المسلألل فل الأرم الأاملل الا بألل وموافقة رؤلس الأولة.

مادة : (61)

لعلل رؤلس الأولة من بلل الأاصللل على الأسأأأة من الللمللن لمأه أربع سنوات قابلة للأأألر لمرة واحدة فقط وللأر قرار من لألأ الرأسة بألك وهو اللل لملل الأولة فل الأال والأارأ.

مادة : (62)

لشأل لألأ للبأ العلمل برأسة رؤلس الوزرال أو نوابه، وأأأ عضولته وأأصاصاته بقرار من لألأ الرأسة.

مادة : (63)

أألم الأولة علاقة أعاون علملة وأأافلة مع الألامع والألأال المهملة بالأل العالل والبأ العلمل وألك بعد موافقة لألأ الأولة ووزارة التعلل العالل والبأ العلمل.

مادة : (64)

الابتعاث إلى الخارج في دراسة علمية على حساب الدولة أو عبر اتفاقيات التعاون العلمي والثقافي مع الدول الأخرى مسؤولية وزارة التعليم العالي وبالتنسيق مع الجهات المختصة ولا يتم الابتعاث إلا في المجالات والتخصصات التي لا تتوفر في الجامعات والمعاهد المتخصصة اليمنية مع مراعاة التخصصات الفعلية عند مناقشة وتوقيع الاتفاقيات مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية.

الباب الخامس

التدريب المهني

مادة : (65)

تختص وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل والتدريب المهني بإعداد العمال المهرة ومحدودي المهارة والكوادر الفنية، بمختلف أشكالها النظامية وغير النظامية وذلك تلبية لاحتياجات التنمية في الجمهورية.

مادة : (66)

يساعد وزير العمل والتدريب المهني في تحقيق الأهداف جهاز فني وإداري يتحدد حجمه وهيكله واختصاصاته بلائحة وفقا للقرار الجمهوري رقم (20) لعام 1991 م بشأن تنظيم مجلس الوزراء.

الباب السادس

تمويل التربية والتعليم

مادة : (67)

يسهم المجتمع تضامنيا مع الدولة في توفير إمكانيات التعليم والبحث العلمي.

مادة : (68)

لا يجوز فرض أية رسوم دراسية إلا بقانون، ويمنع على الإدارات المدرسية استلام أية رسوم مدرسية خلافا لما تقرره القوانين، ويتم التحصيل بموجب سند رسمي.

الباب السابع

أحكام انتقالية

مادة : (69)

لارتقاء بمستوى الجهاز التعليمي ووظائفه يصدر مجلس الوزراء هيكلًا وظيفيًا للمعلم اليمني خاصًا بالأجور والامتيازات والحوافز يراعى مكانة العاملين في مجال التربية والتعليم العالي والتدريب المهني والتخصصي في جميع المراحل التعليمية وفي الإدارات التربوية ومراكز البحث العلمي على أن يتم ذلك من بداية عام 1993 م.

مادة : (70)

يتولى المجلس الوطني للتعليم حسم ما قد يطرأ من اختلاف في وجهات النظر عند نقل المسؤوليات والاعتمادات.

مادة : (71)

تسري أحكام هذا القانون على جميع مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتخصصي العالي والجامعي وأجهزة البحوث وعلى جميع المؤسسات التعليمية والتدريب المهني.

مادة : (72)

يحق للمؤسسات المختلفة وللأفراد إنشاء مدارس للتعليم الأهلي والتعليم الخاص بمصروفات وفقا لنظام يقره مجلس الوزراء ينظم المدارس الأهلية والخاصة وتكون تحت إشراف الوزارات المختصة، بما في ذلك استقدام المدرسين العرب والأجانب.

مادة: (73)

أولاً: تنفيذاً لأحكام المادتين (31) ، (33 من هذا القانون يتم اتخاذ الإجراءات التالية: أ -دمج ميزانية المعاهد والمدارس التي لم تكن تابعة للإدارة المباشرة من قبل وزارة التربية والتعليم ماليا وإدارياً وفنيا في ميزانية وزارة التربية والتعليم ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون. ب -يتم قبول التعليم في جميع المدارس والمعاهد في مرحلة التعليم الأساسي الموحد للقبول في السنة الأولى من العام الدراسي 92، 1993م. بشروط موحدة للقبول وبموجب منهج وزارة التربية والتعليم. ج -ينشأ في وزارة التربية والتعليم قطاع لمدة عام واحد يختص بشؤون المعاهد والمدارس التي لم تكن تابعة للإدارة المباشرة من قبل وزارة التربية والتعليم فنيا وإدارياً وماليا قبل صدور هذا القانون، ويرأس هذا القطاع وآيل وزارة تعاونه عدد من الإدارات المختصة تحت إشراف وزير التربية والتعليم ويتولى إنجاز المهام الانتقالية التالية: - اتخاذ الترتيبات والإجراءات الضرورية لتنفيذ أحكام المادتين (31) ، (33 من هذا القانون المتعلقة بدمج المرحلة الأساسية بالمرحلة الثانوية. -القيام بعملية دمج الهياكل الإدارية والمالية والفنية المسؤولة عن تلك المعاهد والمدارس بالهياكل الإدارية والمالية والفنية لوزارة التربية والتعليم. -تثبيت أوضاع وحقوق الموظفين والتلاميذ وجميع العاملين في تلك المعاهد والمدارس في إطار وزارة التربية والتعليم وبما يضمن الاحتفاظ لهم بكل الحقوق والامتيازات المالية ، والوظيفية والمعيشية المكتسبة، وعلى أن يتوزع العاملون وفقا لمؤهلاتهم وخبراتهم. -دمج الخطط والمشاريع لتلك المعاهد والمدارس بخطط ومشاريع وزارة التربية والتعليم ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون. -مباشرة المهام السابقة فور صدور هذا القانون وإعداد الجداول الزمنية لتنفيذها. ثانياً: تنفيذاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (35) من هذا القانون: تشكل لجنة عليا متخصصة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم وموافقة مجلس الوزراء تقوم في إطار أسس ومنطلقات القانون - بدراسة وتقييم مناهج التعليم في جميع المدارس والمعاهد الابتدائية والإعدادية والموحدة والثانوية العامة. وتضع على ضوء ذلك مناهج مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ويجري تعميمها في جمع أنحاء الجمهورية بناء على خطة يقرها مجلس الوزراء.

مادة : (74)

يصدر مجلس الوزراء اللوائح المنظمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة : (75)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وتلغى كافة القوانين والقرارات والأنظمة واللوائح المتعلقة بالتعليم المخالفة لأحكام هذا القانون.

صادر هذا القانون بقوة الدستور 1992م / 12 / ابتداء من__31